

**לשכת המפקחת על רישום המקרקעין  
רחובות**

תב/01/277

**המבקשת:** 1. טיילור אס.אל.אינטרנשיונל אינווסטמנט בע"מ  
(הנתבעת) אצל רו"ח בבלי ברוידא רח' המרד 27 תל אביב 61500

- נ ג ד -

**המשיבות:** 1. נציגות הבית - קניון מגדלי העיר  
(הנתובעות) 2. החברה לניהול ועד מגדלי העיר

שתייהן ע"י ב"כ עו"ד י. דמול  
שד' לכיש 27 קרית גת 82020

**נתבעות:** 3. קניונים נכסים ובנין בע"מ  
ע"י עו"ד זיו כספי  
ז'בוטינסקי 33 ראשל"צ 75228 טל. 03-9640777 פקס.  
03 - 9669842

4. א. טל רן השקעות בע"מ  
ע"י עו"ד קרש מרדכי  
בן יהודה 76 א תל אביב 63433 טל. 03-5228192 פקס.  
03 - 5238144

**החלטה**

ענינה של החלטה זו הינה בקשת המבקשת כי אפסול עצמי מלדון בתביעה בתיק  
277/01.

- המבקשת מפרטת את הסיבה לבקשת הפסילה בטענות הבאות:
- א. בין הצדדים התקיים הליך קודם בפני בתיק 78/99 (להלן-"התביעה הראשונה") המתייחס לתקופה 11/94/99 ובו ניתן פסק דין ביום 25/10/01 לפיו חוייבה המבקשת לשלם למשיבות.
- התביעה בתיק 277/01 הינה תביעה החדשה ובה מדובר בחוב לתקופה 5/99-12/01. סכום החוב הנתבע הוא 937,730 ₪.
- ב. בתביעה הראשונה לא הביאה המבקשת ראיות מטעמה.
- ג. קיים חשש ממשי כי גיבשתי דעה סופית ונחרצת באשר לטענות המשיבות ולא אוכל לשנות דעתי ולפסוק מבלי משוא פנים ומבלי להיות שבויה במסקנות שגיבשתי בתיק הקודם. ניהול התיק בפני כמוהו כדרישה שאשמע ואקבל ערעור על פסק הדין שכתבתי.

ד. דוקא בשל העובדה שכעת מתכוונת המבקשת להשמיע עדים ולהביא ראיות מטעמה יש למנוע מצב של גבוש דעה סופית ונחרצת.

יצויין כי על פסק הדין בתביעה הראשונה הוגש ערעור.

המבקשת סומכת בקשתה על סעיף 77א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד 1984 (להלן-"חוק בתי המשפט") ועל תקנה 471 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן-"תסד"א").  
הוריתי למשיבה וכן לנתבעות הנוספות בתיק (נתבעות 2,3) להגיש תגובה לבקשה. ב"כ המשיבה הגיש תגובה, הנתבעות 2,3, לא עשו כן ועל כן אני נותנת החלטתי זו על סמך הטיעונים המונחים בפני.

ב"כ המשיבות טען מספר טענות בתגובתו :

- א. טענה מקדמית לפיה טענת פסלות כנגד מפקח אינה דבר שבסדרי דין וסעיף 77 א' לחוק בתי המשפט אינו חל על מפקח. לגישתו חוק בתי המשפט מפרט את הערכאות השיפוטיות עליהן חל החוק ואינו כולל את המפקח שמינויו הוסדר בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין") ולכן לגישתו יש לדחות הטענה על הסף.
- ב. כי הבקשה הוגשה מוקדם מידי טרם הגשת כתב הגנה דבר שלא יאפשר בחינת הבקשה באופן עניני.
- ג. טענת ההגנה העתידית לא נדונה ולא הוכרעה בתביעה הראשונה.
- ד. מטרת הבקשה למשוך ולדחות קיומם של הליכים והולדתה בשל העדר זכייה בתביעה הראשונה.

סעיף 74 לחוק המקרקעין מגדיר כדלקמן :

74. סמכויות המפקח

"למפקח הדין בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית"

חוק-יסוד : השפיטה מגדיר בסעיף 1 את סמכות השפיטה :

"(א) אלה בתי המשפט שסמכות שפיטה נתונה בידיהם :

(1) בית המשפט העליון ;

(2) בית משפט מחוזי ;

(3) בית משפט שלום ;

(4) בית משפט אחר שנקבע בחוק כבית משפט ;

בחוק זה, "שופט" - שופט של בית משפט כאמור.

(ב) סמכות שפיטה נתונה גם בידי אלה :

(1) בית דין דתי ;

(2) בית דין אחר ;

(3) רשות אחרת, והכל כפי שנקבע בחוק. "

בסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה קובע את עיקרון אי התלות :

"בעניני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין."

משניתנה לי סמכות השפיטה חלים עלי כללי ההתנהגות כמו גם "האתיקה השיפוטית". עוד יצויין כי אם במשוא פנים עסקינן חלים כללים אלו גם על הרשות המינהלית ומשכך בין אם נושא הפסלות בענין מפקח יסודו בסעיף 77 א' לחוק בתי המשפט ובין אם לאו עצם העובדה שהוא מועלה בהקשר לדיון בתיק שיפוטי מחייבת בחינת הסוגייה על ידי מכח סמכותי השיפוטית . שאלת פסלותו של בעל סמכות שיפוטית כשאין בחוק העוסק בענינו הוראת העוסקת בפסלות נדונה בערעור על החלטה בנושא פסלות של יו"ר ההוצאה לפועל בירושלים על אף שאין בחוק ההוצאה לפועל הוראה מפורשת בענין זה. וכך נקבע שם :

"נכון הדבר, כי אין בחוק ההוצאה לפועל הוראה מפורשת שעניינה טענת פסלות, והמחילה ישירות את ההסדר הנוהג בעניין זה, כאמור בסעיף 77א לחוק בתי המשפט. אולם, עצם העובדה כי ראש ההוצאה לפועל במקרה דנן הינו רשם בית משפט השלום בירושלים (כאמור בסעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל), והעובדה כי הדיון במסגרת ההליך דנן היה בטענת "פרעתי" ( כאמור בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל), מקימים סמכותו של בית משפט זה לדון בערעור (בזכות) על החלטתו של ראש ההוצאה לפועל במקרה דנן, שלא לפסול עצמו. כך הדבר גם, בייחוד לאור סמיכותה וקירבתה המוסדית של מערכת ההוצאה לפועל, למערכת בתי המשפט לגביה חל סעיף 77א לחוק בתי המשפט, ועל פיה, דין רשם לעניין פסלות, כדין שופט (סעיף 105ב לחוק בתי המשפט)."

(ע"א 7254/97 - אברהם פרידמן נ' רינה פרידמן ואח' פד"י נה (1) 449 בעמ' 451.

על כן אני דוחה את הטענה של דחייה על הסף של הבקשה מפאת העדר הוראה בדיון.

לענין מועד הגשת הבקשה בטרם הוגש כתב הגנה, יש טעם רב בטענת המשיבות בענין זה אך למרות זאת אין אני מקבלת את הטענה כי טרם קמה העילה לפסלות כל עוד לא הוגש כתב הגנה.

מאחר ובלשכת רשום המקרקעין יושב דרך קבע מפקח אחד ידוע לצדדים מראש עת נפתח ההליך בפני מי הוא יתנהל. בענינו מתקיים כבר הליך של סעד זמני בין הצדדים בתיק זה (בש 30/01 בענין עיקול זמני) לכן בנסיבות אלו ידעה המבקשת כי התיק יקבע לדיון בפני.

ולגופו של ענין, כיצד תבחן בקשת הפסלות ?

המבחן שהתווה בפסיקה הוא קיומו של חשש ממשי למשוא פנים לגוף הענין, ראה לענין זה את ע"א 1335/99 ש. ח. שוקי שווק ועבודות נ' בנק לאומי. תק-על 99(2), 332 עמ' 333.

"השאלה שיש לשאול היא, על כן, אם נתקיים חשש ממשי למשוא פנים במובן זה, שדעתו של היושב בדין "ננעלה", כך שניתן לראות בהליך כולו כ"משחק מכור" (ראו: בג"ץ 2148/94 גלברט נ' יו"ר ועדת החקירה, פ"ד מח(573, 605) (3). הדגש הינו, על כן, לא רק בהליך הדיוני, במסגרתו נתגבשה דעה כזו או אחרת (אם בבקשה לסעד זמני; בערעור; בהליך קודם באותו ענין וכיוצא בזה). אלא בשאלה המהותית, והיא קיומו של חשש ממשי למשוא פנים לגוף הענין. במובן זה יכולה להיות, בין היתר, חשיבות לשאלה אם נשמעו ראיות אם לאו (ראו: ע"א 1016/97 פייקוב נ' פייקוב (טרם פורסם); ואם נשמעו טיעונים אם לאו. אין לקבוע רשימה סגורה של מקרים ועילות בענין זה. כל מקרה לגופו. כל אירוע ונסיבותיו..." (הדגשה שלי - ת.פ.).

ראה גם ע"א 1860/97 - מרבק בית מטבחים בע"מ נ' אלי מזרחי. תק-על 97(2), 127 עמ' 128 וכן בג"ץ 2148/94 גלברט נ' כבוד נשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת החקירה לבדיקת הטבח בחברון, השופט מאיר שמגר, פ"ד מח(3) 573 בהתייחס לאמת המידה לקיומה של אפשרות ממשית למשוא פנים.

"כל אירוע ונסיבותיו " כך נאמר ומה נסיבותיו של המקרה שלפנינו? פסק הדין בתביעה הראשונה ניתן על סמך החומר שהיה בפני באותו תיק. המבקשת, כאמור, טענה כי "אין להשיב לאשמה" ולא הביאה ראיות מטעמה. מן הראוי לאזכר את שנאמר בפסק הדין שניתן על ידי :

#### 4. ניהול הדיון

התובעת העידה מטעמה את עו"ד שוכוטוביץ שהיה נציג כונס הנכסים ואת מר דוד גוטמן חבר הנציגות. הנתבעות 2 ו-3 המציאו תחילה תצהירי עדות מטעמם אך משכו תצהיריהם לאחר גמר ראיות התביעה. הנתבעת 1 לא הביאה עדות מטעמה והעדיפה לטעון כי התביעה לא הוכחה.

לאור זאת הכרעת הדין מבוססת על המסמכים והעדויות של העדים שהעידו בפני. "

הנה כי כן טוענת המבקשת כי כעת בכוונתה להביא עדים וראיות. משכך פני הדברים אין לנו ענין עם דעה נעולה או מגובשת. אלא במידת ההוכחה. לכשיובאו העדויות והראיות הן תבחנה לגופן וההכרעה בתביעה החדשה תעשה בהתאם למה שיוכח בה בנסיבות אלו אין יכולה להיות דעה נעולה וכדברי ב"כ המשיבות, טענת ההגנה העתידית לא נדונה ולא הוכרעה.

בשולי הדברים אציין כי למפקח על רשום מקרקעין הוקנו כאמור בחוק המקרקעין סמכויות שיפוטיות. הענינים הנדונים בפני המפקח שעיקרם היחסים בין בעלי הדירות בבית משותף מטיבם הם הליכים **מתמשכים** שבין צדדים. כך למשל ענינה של נציגות בית משותף ודייר פלוני יכולה לחזור ולידון בפני אותו מפקח מספר פעמים בהתייחס לתקופות חוב שונות או נושאים שונים. לעיתים לא יוגש כתב הגנה וינתן פסק דין, לעיתים תועלנה טענות מטעם הדייר המצדיקות אי תשלום ולעיתים תדחנה טענות אלו. בכל תיק תבחנה העובדות הרלבנטיות ומסכת הראיות שתוצג. בהתאם לחוק המקרקעין (סעיף 117) ימנה שר המשפטים את המפקחים ויקבע אזור סמכותם אשר יכול שתהא שטח המדינה כולו או חלק או חלקים ממנו. לו היה נדרש המפקח לפסול עצמו בכל עת בשל העובדה שאותם צדדים כבר הופיעו בפניו ואולי גובשה דעתו שאז המוסד ככזה לא יכול היה להתקיים.

לאור האמור לעיל אני דוחה את בקשת הפסילה.

לענין הוצאות והתמשכות ההליכים, לא ראיתי בבקשה האמורה בקשה שמטרתה משיכת ההליך דוקא בשל מועד הגשתה וממילא טרם הומצאו לתיק אשורי המסירה מכל הנתבעות בתיק ולכשיומצאו יקבע מועד לדיון. על כן אין צו להוצאות.

ניתן בהעדר הצדדים ביום 20/1/02 ז' שבט תשס"ב וישלח להם בדואר רשום.

תמר פריאנטה  
מפקחת על רשום המקרקעין  
רחובות